[redacted]

Paris, le 29 Septembre 2025

À

Madame, Monsieur le Doyen des Juges d'Instruction
Près le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou
Palais de justice de Cotonou

Plainte avec Constitution de Partie Civile

(Articles 90 et suivants du Code de Procédure Pénale Béninois)

OBJET : Plainte contre X, Albin FELIHO, Lise FELIHO, Florentin-Lin FELIHO, Nina FELIHO, Maître Victorien Olatundji FADE et toutes autres personnes que l'instruction révélerait, suite au classement sans suite, Réf. PV. : 0416/2025, de ma plainte du 17/08/2023 auprès du Procureur Spécial de la CRIET.

Qualification pénale : Faux en écriture publique (Crime), Usage de faux en écriture publique (Délit) et Recel.

Les faits dénoncés constituent des infractions graves, à savoir un faux en écriture publique (crime, art. 303 CP), un usage de faux (délit, art. 305 CP) et un recel, conformément à la jurisprudence récente de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Dans l'affaire *Ajavon c. République du Bénin* (arrêt n°21/CRIET/COM-I/2020 du 29 mai 2020, confirmé par arrêt n°003/CRIET/CA/SI du 18 juin 2020), la CRIET a qualifié de faux en écriture publique des mentions erronées portées dans des actes authentiques, engageant des poursuites pour escroquerie et usage de faux, malgré un classement initial et un protocole d'accord. **Cette décision, validée par la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP, Requête n°027/2020, arrêt du 2 décembre 2021, pièce n°1), consacre l'obligation pour le juge national de garantir une instruction approfondie et impartiale**. Elle souligne également le droit à un recours effectif pour les victimes d'actes publics altérant la vérité, privatives de leurs droits, même après un classement sans suite. En l'espèce, ces précédents imposent une enquête rigoureuse pour établir la responsabilité pénale et protéger les droits de la victime.

Justification du Mouvement de l'Action Publique et de la Compétence

La présente plainte avec constitution de partie civile est déposée en vertu de l'article 85, et conformément aux articles 90 et suivants du Code de procédure pénale béninois, permettant à la victime de mettre en mouvement l'action publique suite à la décision de classement sans suite par le Ministère Public.

Gilles Sixte FELIHO

[redacted]

Paris, le 29 Septembre 2025

À

Madame, Monsieur le Doyen des Juges d'Instruction
Près le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou
Palais de justice de Cotonou

Plainte avec Constitution de Partie Civile

(Articles 90 et suivants du Code de Procédure Pénale Béninois)

OBJET : Plainte contre X, Albin FELIHO, Lise FELIHO, Florentin-Lin FELIHO, Nina FELIHO, Maître Victorien Olatundji FADE et toutes autres personnes que l'instruction révélerait, suite au classement sans suite, Réf. PV. : 0416/2025, de ma plainte du 17/08/2023 auprès du Procureur Spécial de la CRIET.

Qualification pénale : Faux en écriture publique (Crime), Usage de faux en écriture publique (Délit) et Recel.

Les faits dénoncés constituent des infractions graves, à savoir un faux en écriture publique (crime, art. 303 CP), un usage de faux (délit, art. 305 CP) et un recel, conformément à la jurisprudence récente de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Dans l'affaire *Ajavon c. République du Bénin* (arrêt n°21/CRIET/COM-I/2020 du 29 mai 2020, confirmé par arrêt n°003/CRIET/CA/SI du 18 juin 2020), la CRIET a qualifié de faux en écriture publique des mentions erronées portées dans des actes authentiques, engageant des poursuites pour escroquerie et usage de faux, malgré un classement initial et un protocole d'accord. **Cette décision, validée par la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP, Requête n°027/2020, arrêt du 2 décembre 2021, pièce n°1), consacre l'obligation pour le juge national de garantir une instruction approfondie et impartiale**. Elle souligne également le droit à un recours effectif pour les victimes d'actes publics altérant la vérité, privatives de leurs droits, même après un classement sans suite. En l'espèce, ces précédents imposent une enquête rigoureuse pour établir la responsabilité pénale et protéger les droits de la victime.

Justification du Mouvement de l'Action Publique et de la Compétence

La présente plainte avec constitution de partie civile est déposée en vertu de l'article 85, et conformément aux articles 90 et suivants du Code de procédure pénale béninois, permettant à la victime de mettre en mouvement l'action publique suite à la décision de classement sans suite par le Ministère Public.

Les faits incriminés, à savoir le Faux en écriture publique commis par un officier public ou judiciaire (Article 303 du Code pénal), constituent un crime d'une gravité exceptionnelle, touchant directement à la foi publique et à l'intégrité de la justice. Ces qualifications, qui incluent l'Usage de faux et le Recel, sont au cœur de la compétence du Pôle Judiciaire Spécialisé, comme l'illustre la jurisprudence récente de la Chambre des Appels de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET).

L'engagement de la justice béninoise à réprimer le faux en écriture publique, sans égard pour la qualité ou la fonction des auteurs, a été réaffirmé avec force par l'Assemblée plénière de la Cour suprême dans sa décision du 3 juin 2024.

En cette occasion, la plus haute juridiction du Bénin a explicitement levé l'immunité et autorisé des poursuites contre Isidore Clément Capo-Chichi, membre de la Commission Béninoise des Droits de l'Homme (CBDH), pour des infractions incluant le "faux en écritures et usage de faux".

Cet arrêt est une jurisprudence de principe qui consacre trois règles essentielles pour la présente affaire :

1. **La primauté absolue de la loi pénale sur le statut personnel** : La Cour a jugé qu'aucun statut, aussi éminent soit-il, ne saurait constituer un obstacle à la poursuite d'infractions aussi graves que le faux. Cette règle établit clairement la suprématie de la loi pénale sur toute considération liée à la fonction ou à la position de l'intéressé.

2. **L'impératif d'une enquête judiciaire face au soupçon** : La Cour a estimé que les soupçons pesant sur l'intéressé "commandent qu'une enquête judiciaire soit ouverte aux fins de clarification". Cette position consacre l'obligation pour l'autorité judiciaire de diligenter une investigation dès lors que des indices sérieux d'infraction sont portés à sa connaissance.

3. **L'obligation procédurale de diligences adaptées du juge** : Par cet arrêt, la Cour suprême semble poser une obligation positive pour le juge saisi de faits constituant un prima facie de faux. Face à des éléments "de nature à entraîner des sanctions pénales", le juge des référés ou du fond pourrait être conduit à donner une suite judiciaire appropriée, en tenant compte du contexte, afin de préserver l'intégrité de la fonction juridictionnelle et la confiance en l'institution judiciaire.

En l'espèce, cette jurisprudence trouve une application particulièrement pertinente. Si la Cour suprême autorise des poursuites pour de simples "soupçons" de faux contre un membre d'une institution aussi prestigieuse que la CBDH, a fortiori, la poursuite d'un juge, d'un avocat et d'héritiers pour un faux en écriture publique commis dans un jugement, un acte qui porte atteinte à l'autorité de la chose jugée, à la souveraineté de l'État et à la crédibilité de la justice, devrait s'imposer sans obstacle majeur.

Surtout, **dans la présente affaire, les éléments probants vont bien au-delà du simple "soupçon"** : la preuve du faux et du dol spécial est établie de manière convaincante. Dès lors, l'obligation d'agir du juge, telle que suggérée par l'arrêt Capo-Chichi, apparaît particulièrement pressante. Ne pas diligenter l'information judiciaire requise risquerait de s'écarter des standards de diligence posés par la Cour suprême et de tolérer une atteinte significative à l'ordre public.

In fine, par cet arrêt, la Cour suprême rappelle avec fermeté les principes intangibles qui fondent l'État de droit : l'égalité de tous devant la loi pénale et l'obligation pour la justice d'agir avec diligence face à des infractions graves, quels qu'en soient les acteurs. **La décision du 3 juin 2024 constitue un précédent incontournable qui renforce la légitimité et la nécessité de l'information judiciaire ici requise.**

Contacts des Mises en cause

* Me V. FADE (Victorien Olatundji FADE)
* Qualité: Avocat au barreau du Bénin

Albin FELIHO

[redacted]

Lise FELIHO (née le)

[redacted]

* Florentin-Lin FELIHO

[redacted]

* Nina FELIHO

[redacted]

Autres mis en cause

* X (pour faux en écriture publique)
* Toutes autres personnes que l'enquête révélerait.

Madame, Monsieur le Doyen des Juges d'Instruction,

J'ai l'honneur de vous adresser la présente plainte avec constitution de partie civile, conformément aux articles 90 et 91 du Code de procédure pénale béninois, à la suite de la décision de classement sans suite prise par le Procureur spécial près la CRIET le 3 juillet 2025 **(pièce n°5)**, dont j'ai pris connaissance le 26 Septembre 2025, lors du suivi de ma plainte initiale.

Cette procédure vise à mettre en mouvement l'action publique et à obtenir l'ouverture d'une information judiciaire afin de garantir mon droit en tant que victime d'un crime et de délits de voir la vérité manifestée et les auteurs poursuivis.

I. Identification du Plaignant et qualité pour agir

Je, soussigné Gilles Sixte FELIHO, demeurant et domicilié sis [redacted] agis en ma qualité de personne lésée par un crime et un délit.

Je rappelle que je suis, de par mes fonctions antérieures (Ancien Président fondateur de l'ex. Association des Jeunes Juristes Béninois pour Etat de Droit -JJBED- Ancien conseiller juridique du Président de la BIDC, Ancien conciliateur de justice, Formateur juridique certifié, Médiateur professionnel diplômé), et actuel (Président de l'Association Éthique Juridique 2.0 Internationale) particulièrement sensible aux atteintes aux devoirs constitutionnels et aux valeurs de probité.

La présente plainte est recevable en ce qu'elle porte sur des faits criminels et délictuels, pour lesquels l'action publique n'est pas prescrite, et qui ont causé un préjudice direct.

II. Rappel des faits et qualification pénale

La présente plainte reprend les faits dénoncés initialement le 17 août 2023 **(Pièce n°8)** :

A. Sur le Faux en écriture publique (Crime : Article 303 du Code pénal)

L'infraction de faux en écriture publique, prévue et réprimée par l'article 303 du Code pénal, concerne le jugement n° 114/14/3ème CH-EP du 31 octobre 2014, rendu dans le cadre de la liquidation de la succession de feu Jean Florentin FELIHO **(Pièce n°2)**. Ce jugement est incriminé pour contenir des mentions matériellement fausses, consignées avec l'intention préméditée et frauduleuse de dénaturer les faits de l'espèce, en vue d'appliquer indûment l'article 915, alinéa 2, du Code des Personnes et de la Famille, privant ainsi Gilles Sixte FELIHO de son droit d'agir en annulation du testament dans un délai raisonnable.

Constitution de l'infraction

Le jugement incorpore des faits matériellement faux, tant dans ses motifs que dans son dispositif, altérant la vérité dans le dessein de priver le plaignant de ses droits successoraux et de le discrédité, comme un bénéficiaire de mauvaise foi :

1. **Dans les motifs** :
- *"Qu'il a été légué à Gilles Sixte FELIHO une part successorale incluant la parcelle bâtie sise au lot 488 de Cotonou, quartier Gbégamey " ;*
- *"Que Gilles Sixte FELIHO a déjà disposé de cet immeuble " ;*
- *"Qu'en conséquence, il a exécuté les dispositions testamentaires de feu Jean Florentin FELIHO ".*

2. **Dans le dispositif** :
- "*Constate que Gilles Sixte FELIHO a exécuté les dispositions testamentaires de manière volontaire".*

"*Le déclare en conséquence irrecevable en sa demande de nullité du testament olographe en date du 19 juillet 2009 de feu Jean Florentin FELIHO "*

"*Ordonne l'exécution provisoire de la décision sur minute*".

Ces mentions, présentées comme véridiques, affirment que Gilles Sixte FELIHO aurait volontairement disposé d'une parcelle prétendument située au lot 488 de Cotonou, quartier Gbégamey, en exécution des dispositions testamentaires. Cette constatation frauduleuse a servi de fondement à la décision du tribunal, qui a déclaré Gilles Sixte FELIHO *« irrecevable en sa demande de nullité du testament olographe en date du 19 juillet 2009 de feu Jean Florentin FELIHO »,* en application de l'article 915, alinéa 2, du Code des Personnes et de la Famille.

Preuve de la fausseté

Ces mentions fausses, qui ont abouti à l'irrecevabilité de la demande de Gilles Sixte FELIHO, sont d'autant plus dommageables que le jugement querellé **fait l'objet d'un appel, comme en atteste le certificat d'appel en date du 17 novembre 2014 (Pièce n°9)**. En conséquence, l'ouverture des poursuites pénales pour faux en écriture publique commandera le sursis à statuer en appel,

conformément à l'article 379 du Code de procédure civile, démontrant l'urgence et la nécessité de l'intervention du juge pénal.

La fausseté de ces mentions est irréfutablement établie par le **procès-verbal de compulsion dressé le 19 décembre 2017 par Maître Martin Jean D.C. GOUNADON, huissier de justice (Pièce n°4)**. Ce document, issu d'une enquête officielle auprès des autorités compétentes, atteste l'inexistence administrative de la parcelle B du lot 488 :

- **Mairie de Cotonou** : Le registre domanial consulté par l'huissier ne contient aucune information relative à la parcelle B du lot 488. Les champs concernant le nom, les prénoms, l'état des lieux, la superficie et autres mentions sont vierges, avec la mention officielle et explicite « Néant » pour la superficie, confirmant l'absence totale de ce bien dans les archives domaniales.
- **Institut Géographique National (IGN)** : L'IGN a formellement déclaré « ne disposer d'aucun document afférent à la parcelle B du lot 488 de lotissement de Cotonou, quartier Gbégamey ».

Ce procès-verbal, par son caractère officiel et les **constatations concordantes des autorités compétentes,** constitue une **preuve incontestable que les faits consignés dans le jugement et incriminés,** à savoir l'existence et la disposition de la parcelle en exécution des dispositions testamentaires, **sont matériellement faux, aucun document administratif n'en attestant l'existence.**

Cette fausseté matérielle est comparable à celle retenue par la CRIET dans l'affaire Ajavon, où des attestations publiques inexistantes ont été qualifiées de faux (arrêt n°21/ CRIET/COM-I/2020), entraînant condamnation pour usage de faux et escroquerie (arrêt du 1er mars 2021, confirmé par mandat d'arrêt). De même, l'Assemblée plénière de la Cour suprême (3 juin 2024) a autorisé des poursuites pour faux en écritures publiques contre un haut fonctionnaire, confirmant que l'inexistence administrative d'un bien (ici, la parcelle) suffit à caractériser le crime, indépendamment du statut des auteurs (avocat ou héritiers).

Dol Spécial et Préméditation

Le crime de faux en écriture publique nécessite, outre l'élément matériel (la fausseté de l'acte), un élément intentionnel (dol spécial), à savoir la volonté de nuire ou de se procurer un avantage illégitime. Le faux s'inscrit dans un contexte d'animosité et de persécution judiciaire préméditée, comme l'atteste la «Citation Directe en Diffamation des 4 et 7 juin 2013 » **(Pièce n° 7)** initiée par les cohéritiers (Honorine BAH FELIHO, Albin FELIHO, Lise FELIHO épouse AÏNADOU, contre le plaignant Gilles Sixte FELIHO et Monsieur Edgard Sanvi COUAO-ZOTTI, Directeur de Publication du Quotidien « LA NATION ».

Cette citation directe, assistée par Maître Victorien Olatundji FADE (le même avocat incriminé pour usage de faux dans le présent projet de plainte), fait suite à un communiqué publié par Gilles Sixte FELIHO le 4 avril 2013 dans « LA NATION », accusant publiquement les cohéritiers de faire obstruction au partage, de s'approprier les biens de la succession avec des complicités, et d'exclure l'un des cohéritiers. Les requérants y dénoncent des imputations diffamatoires, affirmant que le communiqué préjudicie gravement à leurs intérêts en les présentant comme dilapidateurs de biens successoraux.

La preuve irréfutable de la connaissance par Maître Victorien Olatundji FADE, avocat des cohéritiers, du Lot 923 de Gbégamey, établie par la Lettre de transmission du Notaire Me Denise EHOUZOU GANGNITO du 19 septembre 2007 **(Pièce n°10)**, exclut toute possibilité d'erreur matérielle du jugement qui n'a pu constater un quelconque acte de disposition en exécution volontaire du testament. Cette lettre atteste que Maître FADE avait reçu l'expédition du Procès-Verbal d'adjudication concernant la parcelle B du Lot 923, **bien acquis par Gilles Sixte FELIHO en 2007,** antérieurement au décès du *de cujus* le 03 décembre 2010. Cette antériorité exclut formellement que ce bien puisse être considéré par un jugement comme un legs dont Gilles FELIHO aurait disposé en exécution du testament olographe postérieurement au 03 décembre 2010, date de décès du de cujus. Me FADE ne peut ignorer qu'on ne peut-être légataire de son propre bien. Il ne peut davantage ignorer qu'on ne peut disposer d'un bien qui n'existe pas. Les mentions attaquées du jugement constituent un faux en écriture destiné à appliquer indûment l'article 915, alinéa 2, du Code des Personnes et de la Famille. **Cette fraude processuelle, orchestrée sciemment pour priver le plaignant de ses droits successoraux légitimes, caractérise un abus de confiance grave.**

Ce dol spécial est corroboré par la jurisprudence de la CRIET, où dans des affaires similaires (ex. : session criminelle de novembre 2020, avec deux dossiers de faux et escroquerie), l'intention de nuire via des actes falsifiés a été établie par des preuves contextuelles (conflits antérieurs, comme ici la diffamation de 2013). L'affaire Ajavon démontre que la préméditation peut être inférée d'une stratégie coordonnée (usage d'avocat commun, Maître FADE), menant à l'exclusion de droits (successoraux ou fiscaux), et justifiant des poursuites malgré un retrait de déclaration ou un classement (ordonnances CADHP du 27 novembre 2020 et 1er avril 2021).

Cet antécédent de poursuite, datant d'un an avant le jugement faux (octobre 2014), démontre un mobile de vengeance et de neutralisation : le conflit public antérieur transforme la simple volonté de gagner un procès en une stratégie délibérée pour annihililer la capacité d'action de Gilles Sixte FELIHO, qui osait dénoncer publiquement leur exclusion. L'utilisation coordonnée du même conseil (Maître FADE) pour cette diffamation et pour l'exécution du jugement faux confirme une stratégie juridique globale et préméditée visant à obtenir l'exclusion légale du plaignant, étayant ainsi fortement le dol spécial contre l'ensemble des parties poursuivies.

Conséquences juridiques

Les mentions fausses contenues dans le jugement n° 114/14/3ème CH-EP du 31 octobre 2014, établies dans l'intention frauduleuse de priver le plaignant de ses droits, caractérisent l'infraction de faux en écriture publique. Cette infraction, lorsqu'elle est commise dans un acte authentique tel qu'un jugement, constitue un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité, conformément à l'article 303 du Code pénal.

Conformément à l'article 303 du Code pénal, le faux en écriture publique commis par un officier public constitue un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité, ce qui témoigne de la gravité exceptionnelle que le législateur attache à cette infraction. La jurisprudence de la CRIET, à l'image de l'affaire Ajavon, confirme que cette qualification s'applique rigoureusement dès lors que les éléments matériels et intentionnels sont caractérisés, indépendamment de la peine finalement prononcée qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

La régularité de telles poursuites est par ailleurs garantie par la Cour constitutionnelle, qui a rappelé dans sa décision DCC 24-158 du 25 juillet 2024 qu'elles sont conformes à la Constitution dès lors que les droits de la défense sont respectés. Or, en l'espèce, **le classement sans suite du Parquet spécial, intervenu sans avoir auditionné les principaux protagonistes juge et avocat, et sans avoir contradictoirement discuté la preuve matérielle du faux, méconnaît précisément ces exigences fondamentales.**

Face à cette carence, et pour éviter un préjudice irréparable lié à un dysfonctionnement judiciaire, la saisine du juge d'instruction s'impose. Ce principe est soutenu par la jurisprudence internationale, notamment l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme du 1er avril 2021 dans l'affaire Ajavon, prescrivant des mesures provisoires pour pallier les défaillances de la justice nationale.

Ainsi, la combinaison de la gravité de l'infraction, des garanties constitutionnelles et des standards internationaux rend non seulement légitime mais impérative l'ouverture d'une information judiciaire diligente et complète.

B. Sur l'Usage de faux et le Recel (Délit : Article 305 du Code pénal)

L'acte d'usage de faux par Maître FADE et les héritiers s'inscrit dans la continuité du crime initial et tombe sous le coup de l'**Article 305 du Code pénal** béninois.

L'infraction d'usage de faux en écriture publique (Article 305 du Code pénal) est reprochée aux cohéritiers, nommément Albin FELIHO, Lise Florentin-Lin FELIHO et Nina FELIHO, ainsi qu'à Maître Victorien Olatundji FADE, Avocat, qui les a assistés.

- **Usage de faux (Maître FADE)** : Maître Victorien Olatundji FADE, Avocat, a assisté les cohéritiers pour l'obtention du jugement et sa signification **(Pièce n°3).** En faisant signifier le jugement qu'il savait être faux, Monsieur FADE s'est rendu coupable de l'infraction d'usage de faux en écriture publique.
- **Usage de faux et Recel (Cohéritiers)** : Les cohéritiers ont procédé à l'exécution du jugement litigieux, assorti de l'exécution provisoire, par sa remise à un notaire, et ce, à l'insu de Gilles FELIHO.

C. Fondement jurisprudentiel de la qualification pénale et de la procédure

Au-delà des références légales précitées, la jurisprudence béninoise récente, notamment celle de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET), conforte pleinement la qualification pénale et la nécessité de l'information judiciaire ici requise.

Dans l'affaire *Ajavon c. République du Bénin* (Arrêt n° 21/CRIET/COM-I/2020 du 29 mai 2020, confirmé par l'Arrêt n° 003/CRIET/CA/SI du 18 juin 2020), la Chambre d'instruction de la CRIET a retenu les qualifications de « faux en écriture publique, complicité de faux en écriture publique et escroquerie ». Cet arrêt constitue un **précédent directement applicable à la présente affaire pour plusieurs raisons :**

- **Similitude des faits** : Comme dans l'affaire Ajavon, le jugement incriminé dans la présente plainte repose sur des déclarations frauduleuses (la prétendue disposition volontaire d'une parcelle par Gilles Sixte FELIHO) qui ont été constatées comme vraies dans un acte public, malgré l'absence de documents officiels pour les

corroborer, comme l'atteste le procès-verbal de compulsion de Maître GOUNADON du 19 décembre 2017. Cette dénaturation intentionnelle des faits dans un jugement, au détriment des droits du plaignant, est analogue à la falsification d'actes publics sanctionnée dans l'affaire Ajavon.

- **Gravité du faux en écriture publique** : La CRIET a souligné que le faux en écriture publique, lorsqu'il émane d'un officier public, porte atteinte à la confiance publique et nécessite une enquête approfondie. Dans le cas présent, le jugement n° 114/14/3ème CH-EP, entaché de fausses mentions, a causé un préjudice direct au plaignant en privant Gilles Sixte FELIHO de ses droits successoraux, d'une part et en le faisant passer pour un bénéficiaire de mauvaise foi, dans le dessein de déterminer la solution du litige sur le fondement de l'article 915 al.2 du code des personnes et de la famill*e ("Celui qui a exécuté volontairement des dispositions testamentaires qu'il savait nulles n'est plus recevable à exercer l'action en annulation".)* d'autre part, justifiant ainsi une instruction judiciaire rigoureuse.
- **Nécessité d'une enquête objective** : La CRIET a rappelé l'obligation d'une investigation approfondie avant tout classement sans suite, en particulier dans les affaires impliquant des actes publics falsifiés. Pourtant, le classement sans suite de la plainte initiale du 17 août 2023 par le parquet spécial présente plusieurs lacunes majeures.

En effet, **l'enquête préliminaire présente des lacunes substantielles** qui compromettent sa régularité et sa fiabilité, **en violation des principes fondamentaux énoncés à l'article 1er du Code de procédure pénale du Bénin** (Loi n° 2012-15 du 18 mars 2013) : *« La procédure pénale doit être équitable et impartiale. La procédure pénale doit être contradictoire. Elle doit préserver l'équilibre des droits des parties. »* **Ces manquements confortent la saisine d'un juge d'instruction pour une information judiciaire plus approfondie, afin de garantir une procédure respectant ces principes directeurs.**

La jurisprudence de la Cour suprême du Bénin, dans son arrêt n° 33/CJ-P du 11 juin 2021, souligne l'importance des principes directeurs du procès pénal, tels que le caractère contradictoire et l'équilibre des droits des parties. Bien que cet arrêt ait jugé irrecevable un moyen invoquant la méconnaissance de ces principes comme cas d'ouverture à cassation, il confirme leur rôle fondamental dans la conduite d'une procédure pénale équitable. De plus, **dans l'affaire Noudehouenou c. République du Bénin (Requête n° 004/2020 devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples), des violations similaires de l'équité procédurale ont été condamnées, renforçant la nécessité d'une enquête approfondie pour remédier aux carences procédurales.**

Sur les droits de la partie civile, **l'enquête préliminaire a méconnu le principe du contradictoire en ne permettant pas à la partie civile de discuter des éléments à décharge,** causant un préjudice direct en violation de l'article 1er du CPP Bénin. Ces lacunes rendent l'enquête préliminaire inopérante et justifient la saisine d'un juge d'instruction pour ordonner des actes complémentaires visant à établir la vérité de manière effective.

Omission d'une preuve déterminante et carence de l'enquête préliminaire

L'enquête préliminaire est entachée d'une omission grave et substantielle : l'ignorance du procès-verbal de compulsion d'huissier de justice du 19 décembre 2017, une preuve matérielle essentielle et à charge. Ce manquement vicie la procédure

à sa racine et justifie impérativement l'ouverture d'une information judiciaire pour **rétablir l'équilibre des droits et garantir la recherche de la vérité**.

1. Manquement aux devoirs fondamentaux de la Police Judiciaire
L'omission délibérée d'une preuve à charge contrevient aux missions légales de la Police Judiciaire.

· Mission légale (Art. 14 CPP) : La Police Judiciaire est tenue de « rassembler les preuves » de manière objective, sans en écarter a priori les éléments à décharge, et partant à charge. **En ignorant un acte authentique qui établit matériellement la fausseté des allégations, l'enquête a manqué à son obligation de recherche exhaustive et impartiale.**
· Principe d'impartialité (Livre Préliminaire du CPP) : **Cette omission rompt l'équilibre procédural exigé par les principes directeurs d'une procédure équitable** et contradictoire, discréditant les conclusions de l'enquête préliminaire.

2. Atteinte aux droits de la défense

Privée de cet élément essentiel dès la phase d'enquête, la défense n'a pu jouir pleinement de ses droits inviolables.

· Violation constitutionnelle (Art. 16 Constitution) : **Les droits de la défense, garantis à toutes les phases de la procédure, ont été méconnus.** L'exclusion d'une preuve déterminante a privé la partie lésée de la possibilité de fonder sa défense sur l'élément le plus solide du dossier, portant une atteinte directe à l'équité de la procédure.

3. La saisine du juge d'instruction : une nécessité procédurale

Seul le cadre contradictoire et exhaustif de l'information judiciaire peut pallier ces vices et garantir une instruction loyale.

· Rôle du juge d'instruction (Art. 85 et s. CPP) : Le juge d'instruction est tenu par le principe de l'instruction à charge et à décharge. Il a le devoir d'intégrer et de soumettre au débat contradictoire l'ensemble des éléments de preuve, y compris ceux initialement omis.
· Garantie d'une procédure régulière : L'information judiciaire est la seule voie et la voie obligatoire en matière criminelle pour la manifestation de la vérité.

Nécessité d'une instruction judiciaire pour garantir le droit à un procès équitable

L'enquête n'a pas entendu les protagonistes essentiels, notamment les deux principaux : le juge ayant signé le jugement et prétendu avoir "constater" et l'avocat détenteur qui aurait produit le prétendu acte de disposition en exécution des dispositions testamentaires.

C'est une grave atteinte au droit à un procès équitable. La Cour africaine des droits de l'homme, dans l'affaire Noudehouenou c. Bénin (Requête n° 004/2020), a rappelé que l'absence d'audition des acteurs clés constitue une violation des garanties procédurales fondamentales, notamment le principe d'égalité des armes et le droit de présenter sa défense. Une telle carence vicie la procédure et justifie l'ouverture d'une information judiciaire permettant un examen complet, contradictoire et respectueux des standards régionaux et nationaux en matière de droits de l'homme.

Sur les droits de la partie civile

L'enquête a méconnu le principe fondamental du contradictoire, en privant la partie civile de la possibilité de prendre connaissance et de discuter les éléments à décharge recueillis. En effet, les officiers de police judiciaire ont procédé à l'audition de, notamment Albin et Honorine FELIHO, sans jamais en informer le plaignant ni lui permettre d'y répondre. Cette carence procédurale a directement porté atteinte à ses droits, empêchant toute manifestation sereine et équitable de la vérité, et causant ainsi un préjudice certain à la partie civile.

Ce manquement contredit explicitement l'article 1er du CPP, qui garantit le caractère contradictoire et équilibré de la procédure pénale. La Cour suprême du Bénin, dans plusieurs jurisprudences relatives à l'organisation judiciaire, a confirmé que le non-respect du contradictoire sur l'ensemble de la procédure entraîne l'irrecevabilité ou la nullité des poursuites.

De plus, le respect des droits de la défense est un principe fondamentale consacré par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (article 7) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 14), dont le Bénin est partie. L'affaire Ajavon c. République du Bénin (Requête n° 013/2017) rappelle l'importance de ces protections dans les procédures nationales.

Ces insuffisances cumulées rendent manifestement inopérante l'enquête préliminaire, **justifiant sans délai la saisine d'un juge d'instruction.** Ce dernier pourra ordonner les actes complémentaires nécessaires (auditions, confrontations, expertises) garantissant une manifestation complète et effective de la vérité.

Erreur d'appréciation de la portée de la plainte par le parquet spécial

- Ensuite, **le classement sans suite révèle une erreur d'appréciation de l'objet de la plainte. Il se focalise, de manière erronée et disproportionnée, sur le notaire BALLEY, au point lui délivrer un acte de classement sans suite dans une affaire qui ne le concerne en rien**. Il n'est cité dans la plainte initiale que de manière contextuelle et il y ait expressément mentionné qu'il fera l'objet d'une procédure distincte pour les faits qui lui sont propres, à savoir son intervention, à mon insu et sans mandat de ma part concerne l'établissement du certificat d'acquit de droit falsifié du 26 octobre 2016 (fausse date de décès, sous estimation immobilière massive, mandataire sans mandat : des infractions sous-jacente du blanchiment de capitaux) ; un document postérieur de deux ans au jugement litigieux.
Or, la **plainte du 17 août 2023 visait exclusivement le faux commis par le juge signataire du jugement de 2014 et l'usage de faux par les cohéritiers et leur avocat.** En se concentrant sur un acteur secondaire, **le parquet a manqué de rigueur dans l'analyse de la portée de la plainte et des auteurs et complices.**

- Cette jurisprudence précitée établit que les faits dénoncés dans la présente plainte, appuyés par le procès-verbal de compulsion, relèvent d'une gravité suffisante pour justifier l'ouverture d'une information judiciaire. Elle renforce également l'engagement de la justice béninoise à protéger les droits des victimes face à des fraudes impliquant des officiers publics ou des actes authentiques falsifiés.

D. Justification de la saisine du Juge d'instruction

La présente situation, marquée par des manquements avérés dans l'enquête préliminaire et une analogie avec la jurisprudence constante, rend indispensable l'ouverture d'une information judiciaire. Face à l'absence de poursuites par le procureur de la Spécial, malgré la gravité des faits, étayée par des preuves matérielles incontestables (PV de compulsions), la plainte avec constitution de partie civile s'impose. Elle permet de remédier à l'inertie du parquet spécial et d'assurer une instruction exhaustive et impartiale, conformément aux exigences de la CRIET en matière de protection des victimes dans les affaires complexes de fraude et de faux.

III. Constitution de partie civile et consignation

Suivant l'article 85 du code procédure pénale : *"Sous réserve des dispositions de l'article 71, l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime, sauf dispositions spéciales. Elle est facultative en matière de délit".*

Conformément à l'article 90 du Code de Procédure Pénale Béninois, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut adresser plainte avec constitution de partie civile au Président du Tribunal.

Par la présente, je me constitue partie civile contre X et contre les personnes nommément désignées, pour obtenir la réparation des dommages résultant des infractions.

Je sollicite, à titre provisoire, l'octroi d'un Franc CFA symbolique au titre de la réparation du préjudice moral et matériel subi, le montant définitif des dommages et intérêts sera évalué en fin d'instruction.

En application de l'Article 91 du CPP, je m'engage à consigner au greffe la somme qui me sera demandée, sous peine de non-recevabilité de la plainte, à moins que l'assistance judiciaire ne me soit accordée.

IV. Demandes au Doyen des Juges d'Instruction

En vertu des dispositions du Code de procédure pénale et en raison de l'urgence qu'exige l'atteinte à l'ordre public découlant d'un faux en écriture publique, je vous prie, Monsieur le Doyen des Juges d'Instruction, de bien vouloir :

- Déclarer la présente plainte avec constitution de partie civile recevable en la forme.
- Ordonner la consignation de la somme que vous jugerez nécessaire pour les frais de la procédure.
- Saisir sans délai un Juge d'Instruction de cette affaire.
- Requérir l'ouverture d'une information judiciaire contre X, Albin FELIHO, Lise, Florentin-Lin FELIHO, Nina FELIHO, Maître Victorien Olatundji FADE et toutes autres personnes révélées par l'enquête, notamment pour Faux en écriture publique, Usage de faux en écriture publique et Recel.
- Ordonner tous les actes d'instruction utiles à la manifestation de la vérité, incluant l'audition des personnes mises en cause.
- **Appliquer les principes jurisprudentiels établis par la CRIET, notamment dans notamment dans l'Arrêt n°003/CRIET/CA/SI/2020 du 18 juin 2020 (Affaire Ajavon c. République du Bénin), pour garantir une enquête approfondie et objective sur les faits de faux en écriture publique et d'usage de faux, afin de protéger les droits de la victime et de sanctionner les atteintes à la confiance publique.**

Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Doyen des Juges d'Instruction, l'expression de ma très haute considération.



Gilles Sixte FELIHO

BORDEREAU DES PIÈCES JOINTES :

- **Pièce n°1** : Arrêt CEDH du 2 Décembre 2021 Sébastien Germain Marie AÏKOUE AJAVON V/ RÉPUBLIQUE DU BÉNIN.
- **Pièce n°2** : Copie du Jugement n° 114/14/3ème CH-EP du 31 octobre 2014.
- **Pièce n°3** : Copie de la Signification du jugement avec commandement de s'y conformer du 9 mars 2015.
- **Pièce n°4** : Copie du Procès-verbal de compulsion de Me Martin Jean D.C. GOUNADON, huissier de justice, du 19 décembre 2017.
- **Pièce n°5** : Copie de la décision de classement sans suite (du 3 juillet 2025, reçue le 26 septembre 2025).
- **Pièce n°6** : Élection de domicile par acte au greffe
- **Pièce n°7**: Citation directe en diffamation des 4 et 7 juin 2013
- **Pièce n°8** : Copie de la plainte pénale du 17 août 2023
- **Pièce n°9** : Certificat d'appel en date du 17 novembre 2014
- **Pièce n°10** : Lettre de transmission du 19 septembre 2007 adressée directement à Maître Victorien Olatundji FADE par le notaire GANGNITO

NOTIFICATION D'ELECTION DE DOMICILE PAR ACTE AU GREFFE DU DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTIONS
(Article 94 du Code de Procédure Pénale)

Pièce n°6

ACTE D'ÉLECTION DE DOMICILE

À Paris, le 29 Septembre 2025

Je soussigné Monsieur Gilles Sixte FELIHO, [redacted] de nationalités française et béninoise, demeurant actuellement sis [redacted] hors de la localité de Cotonou.

Considérant que je suis partie civile dans l'affaire pendante devant le Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou,

Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale béninois,

ÉLIS MON DOMICILE au Cabinet de Me ATOUN Codjo Narcisse, Avocat au Barreau du Bénin [redacted]

Je demande que toutes les notifications, significations et actes judiciaires afférents à mon dossier me soient valablement adressés à cette adresse aux fins de respect des formalités légales de notification dans la présente procédure.

Fait à Paris, le 29 Septembre 2025

Signature :

